

0021496-73.2015.8.26.0224
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Contravenções Penais
Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Registro: 17/12/2020);

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Furto qualificado - Decisão que determinou a extinção de punibilidade do recorrido Pedido de revogação da decisão - Impossibilidade - Recorrido que cumpriu todas as condições decorrentes da suspensão condicional da pena, tendo interrompido o comparecimento mensal em juízo tão somente por conta da situação de pandemia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
5ª Vara Criminal
Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0021496-73.2015.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0021496-73.2015.8.26.0224
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Contravenções Penais
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência, Termo Circunstanciado - 3081/2015 - 7º Distrito Policial de Guarulhos, 161/2015 - 7º Distrito Policial de Guarulhos
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Damiao Clayton Basilio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

DAMIÃO CLAYTON BASÍLIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 58, §1º, alínea "b" e "d", do Decreto-Lei nº 6259/44 e artigo 50 do Decreto-lei 3.688/41, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, conforme narrado na denúncia (fls. 67/68).

Superada a fase postulatória, com a confirmação do recebimento da denúncia (fl. 102), foi realizada audiência para oferta do benefício da suspensão condicional do processo (fls. 135/136).

Aceita a proposta formulada, o feito foi suspenso nos termos do artigo 89 da Lei n.º 9.099/95, mediante condições previamente estabelecidas. Foram juntados aos autos os termos de comparecimento, não tendo o acusado concluído inteiramente a condição fixada, qual seja, o comparecimento periódico ao Fórum (fl. 143). O pagamento da prestação pecuniária foi cumprindo parcialmente (fls. 139/141).

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público entendeu que a situação excepcional da pandemia da COVID-19 impossibilitou o comparecimento do sursilado ao final do período de prova, por circunstâncias alheias às suas vontades, mas houve o adimplemento de, ao mesmo, parte das condições assumidas pelo denunciado na audiência de suspensão condicional do processo, com relação aos comparecimentos, requerendo a extinção da punibilidade de Damião (fls. 149/150).

É o breve relatório.
DECIDO.

Razão assiste ao nobre representante do Ministério Público ao requerer a extinção da punibilidade do acusado DAMIÃO CLAYTON BASÍLIO no presente feito.

O denunciado cumpriu as condições impostas na suspensão do processo de forma substancial, deixando de comparecer em Juízo, ao final do período de prova, presumidamente diante da suspensão dos atendimentos presenciais, em razão da pandemia da Covid-19.

É importante anotar que a falta de comparecimentos periódicos não se deu por desídia do réu, mas sim em decorrência das medidas sanitárias e de isolamento social impostas pelo Poder Público e, especialmente, especificadas em provimentos editados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo E. CSM deste Tribunal de Justiça, as quais suspenderam o comparecimento presencial para assinatura de benefícios nas dependências dos Fóruns do Estado de São Paulo.

A par disso, os provimentos que suspenderam o atendimento são meros atos administrativos, que não têm o poder de se sobrepor à lei, que regula as condições ora impostas. Mas mesmo assim, os regulamentos são favoráveis ao réu, já que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ editou, juntamente com a Recomendação n.º 62/2020, Orientações sobre Alternativas Penais no âmbito das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) (Brasília, 27 de abril de 2020 - CNJ), conforme se verifica o trecho a seguir: "No âmbito da execução penal, transação penal e condições impostas por suspensão condicional do processo e sursis: (I) Dispensar o comparecimento pessoal para o cumprimento de penas e medidas alternativas - como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. - durante o período da pandemia; (II) Computar o período de dispensa temporária do cumprimento de penas e medidas alternativas de cunho pessoal e presencial - como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. - durante o período da pandemia, como período de efetivo cumprimento, considerando que a sua interrupção independe da vontade da pessoa em cumprimento, decorrendo diretamente de imposição determinada por autoridades sanitárias, além do que a manutenção prolongada de pendências jurídico-penais tem um efeito dessocializador, em particular quanto às oportunidades de trabalho e renda" (Grifei) (Disponível em:

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Orientação-Alternativas-Penais-Covid-19_2020-05-04.pdf. Acesso em 28-06-2021).

Durante o período de distanciamento social, o réu ficou impossibilitado de cumprir com a condição de comparecer pessoalmente em Juízo. E, por se tratar de situação alheia à sua vontade (motivo de força maior), tem-se que tal circunstância não lhe pode causar qualquer prejuízo.

Assim, por analogia, entendo que o cumprimento da suspensão condicional do processo também deve ser considerado durante o período de suspensão dos trabalhos forenses, na medida em que o réu não pode ser prejudicado por uma eventual prorrogação do prazo da suspensão condicional, a qual não deu causa.

Na mesma linha de entendimento, foi o recente julgamento proferido no Superior Tribunal de Justiça: "Execução penal. Condições do regime aberto. Suspensão do dever de apresentação mensal em juízo. Pandemia covid-19. Circunstância alheia à vontade do apenado. Cumprimento das outras condições. Prolongamento da pena. Impossibilidade. Pena efetivamente cumprida. Reconhecimento. "O período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo, em razão da pandemia de Covid-19, pode ser reconhecido como pena efetivamente cumprida" (HC 657.382/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 27/04/2021) (Grifei).

A propósito, coleciono outros julgados sobre o assunto:

“Apelação. Sentença que julgou extinta a punibilidade do acusado com fulcro no art. 89, par. 5º da Lei 9099/95. Réu que cumpriu 20 comparecimentos mensais e as demais condições ajustadas, inclusive prestação pecuniária. Juízo que considerou que a suspensão dos últimos 4 comparecimentos em razão da suspensão das atividades forenses não deve prejudicar o réu, dando por extinta sua punibilidade uma vez cumprido o tempo de dois anos sem descumprimento das condições. MP que requer a cassação dessa decisão, que afirma não ter amparo legal. Pretensão não acolhida. No âmbito da lei 9099/95 o juiz tem maior discricionariedade na avaliação do cumprimento das condições que não se resumem ao mero comparecimento mês a mês ao fórum. Réu que cumpriu, no tempo ajustado, as demais condições que lhe foram impostas. Normas que, conquanto tenham suspenso os comparecimentos às unidades judiciais, nada dispuseram sobre a suspensão do prazo. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Criminal 0000265-89.2017.8.26.0233; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020);

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Furto qualificado - Decisão que determinou a extinção de punibilidade do recorrido Pedido de revogação da decisão - Impossibilidade - Recorrido que cumpriu todas as condições decorrentes da suspensão condicional da pena, tendo interrompido o comparecimento mensal em juízo tão somente por conta da situação de pandemia, com respaldo legal - Negado provimento ao recurso” (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0066920-10.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/05/2021; Data de Registro: 05/05/2021) (Grifei).

Por outro lado, como bem ponderou a representante ministerial, com relação à prestação pecuniária (fls. 135/136), o não pagamento é causa facultativa de revogação do benefício (artigo 89, §4º, Lei n.º 9099/95), sendo desproporcional, passado tanto tempo do crime e diante do cenário da pandemia, revogá-lo.

Ademais, tendo em vista que durante o período de prova da suspensão condicional do processo não houve registro de que o acusado tenha sido processado novamente, depreende-se que a finalidade preventiva do instituto despenalizador foi atingida.

Ante o exposto e o que mais consta dos autos, reputo que não se justifica a subsistência do processo, havendo de se reconhecer como cumpridas todas as condições da suspensão condicional do processo, razão pela qual JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DAMIÃO CLAYTON BASÍLIO, com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

P.I.C., arquivando-se oportunamente.

Guarulhos, 19 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA